

Das Förderprogramm steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der entsprechenden Haushaltsmittel.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung sind nur Versicherungen zuwendungsfähig, bei denen im Versicherungsvertrag ein Selbstbehalt von mindestens 20 Prozentpunkten (Abzugsfranchise) sowie eine Maximalentschädigung von höchstens 80 Prozent der Versicherungssumme vereinbart wurden und kulturspezifische Höchsthektarwerte für die Versicherungssumme eingehalten werden. Eine darüberhinausgehende Risikoabsicherung ist zulässig, jedoch nicht zuwendungsfähig.

16.4 Fördervoraussetzungen

Fördervoraussetzungen für die Teilnahme an der MGV sind, dass

- der Antragstellende aktiver Betriebsinhaber ist,
- sich die versicherten Flächen in Baden-Württemberg befinden,
- ein gültiger Versicherungsvertrag für eine Versicherung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung vorliegt,
- die Versicherungsprämie bis zum 30. September vollständig bezahlt wird,
- die erforderlichen Nachweise, falls durch das Regierungspräsidium Stuttgart angefordert, fristgerecht eingereicht werden,
- die versicherte Fläche je Kulturgruppe, für die eine Zuwendung beantragt wird, mindestens 0,3 Hektar beträgt,
- jede beantragte Fläche gegen mindestens 2 der förderfähigen Risiken (Hagel, Starkfrost, Sturm, Starkregen) versichert sein muss.

16.5 Beantragung

Die Beantragung der MGV erfolgt dadurch, dass Sie in FIONA im **Abschnitt MG1 die Zeilen 1 und 2 ankreuzen**.

Die Auswahl des Versicherungsunternehmens je MGV-Kulturgruppe erfolgt in der Tabelle unter **MG2**. Hier werden Ihnen die Gesamtsummen der versicherten Flächen je MGV-Kulturgruppe angezeigt.

Zudem müssen Sie bei der „**Erklärung zur Mehrgefahrenversicherung**“ im **Abschnitt MG3 die Zeilen 1 und 2 ankreuzen**.

Die Auswahl der für die MGV relevanten Teilschläge erfolgt in der Teilschlagbearbeitung unter dem Unterpunkt

„Mehrgefahrenversicherung im Obst- und Weinbau“ durch Setzen eines Kreuzes beim Feld „MGV“.

Förderfähig sind folgende NutzungsCodes:

- **Kern- und Steinobst:** NC 821 + NC 825 + NC 826
- **Strauchbeeren:** NC 827 + NC 829
- **Erdbeeren:** NC 707
- **Wein- und Tafeltrauben:** NC 843 + NC 848
- **Hopfen:** NC 856

16.6 Nachweise und Fristen

Förderantrag

Der Förderantrag muss bis zum **31. Mai (Ausschlussfrist)** über FIONA eingereicht werden

Nachweise

Hinweis: Die nachfolgenden Nachweise müssen nur von den zur Vor-Ort-Kontrolle ausgewählten Antragstellenden, nach Aufforderung durch das Regierungspräsidium Stuttgart, über FIONA eingereicht werden:

- a) Versicherungsschein oder anderer Nachweis, aus welchem Versicherungsnehmer, Bedingung des Versicherungsschutzes, Versicherungssumme und Laufzeit der Versicherung hervorgeht
- b) Prämienrechnung für das Antragsjahr
- c) Belege zur Zahlung der Versicherungsprämie (Zahlungsbeleg)

16.7 Verwendungsnachweis

Der Nachweis des vollständigen Zahlungseingangs muss vom Versicherungsunternehmen bis spätestens **30. September** jeden Jahres der Bewilligungsbehörde vorgelegt werden. Daher sind für Versicherungsprämien im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung unterjährige Zahlungsweisen ausgeschlossen. Die **Bestätigung des Zahlungseingangs dient als Verwendungsnachweis**. Erfolgt der Nachweis wegen verspätet oder verfristet beim Versicherungsunternehmen eingegangener vollständiger Zahlung der Versicherungsprämien nicht fristgerecht, so führt dies für die betreffende antragstellende Person zum Förderausschluss im betreffenden Antragsjahr. In begründeten Ausnahmefällen (Härtefällen) kann die Bewilligungsbehörde abweichende Regelungen treffen.

Die Antragstellenden müssen Ihrem Versicherungsunternehmen eine schriftliche Vollmacht zur Erbringung des Verwendungsnachweises erteilen.

17. Fristen, Kontrollen und Sanktionen

17.1. Flächen- und tierbezogene Direktzahlungen und flächen- und tierbezogene Maßnahmen des ELER

17.1.1 Rechtsgrundlagen

Die im GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland aufgenommenen flächen- und tierbezogenen Direktzahlungen (Titel III Kapitel II der Verordnung (EU) 2021/2115) und die flächen- und tierbezogenen Maßnahmen des ELER (Titel III Kapitel IV Verordnung (EU) 2021/2115) unterliegen der Verordnung (EU) 2021/2116,

der Verordnung (EU) Nr. 2022/1172 und der Verordnung (EU) 2022/1173 in der jeweils gültigen Fassung. Die genannten Verordnungen enthalten die Rahmenbedingungen für das InVeKoS. Dieses hat die wirksame Durchführung der Maßnahmen und die Vermeidung von ungerechtfertigten Zahlungen zum Ziel und wird durch das GAPInVeKoSG und die GAPInVeKoSV in der jeweils gültigen

Fassung für das Antragsverfahren und die Direktzahlungen umgesetzt. Für den Bereich der flächen- und tierbezogenen ELER-Maßnahmen gelten die im GAPRefG BW und der Zweiten GAPRefVO BW des Landes festgelegten Regelungen, die weitgehend in Anlehnung an das GAPInVeK-oSG und die GAPInVeKoSV ausgestaltet sind.

17.1.2 Kontrollen

Die mit der Beantragung eingegangenen Verpflichtungen und Auflagen sind Gegenstand von Verwaltungskontrollen, die durch das Flächenüberwachungssystem AMS und gegebenenfalls Kontrollen vor Ort ergänzt werden. In das Flächenüberwachungssystem integriert sind alle Flächenmaßnahmen mit Beteiligung von EU-Finanzmitteln (Direktzahlungen einschl. ÖR, AZL, FAKT II, LPR-A-Verpflichtungen, UZW) sowie die SLG. Alle für diese Maßnahmen beantragten Flächen werden dabei einer regelmäßigen automatisierten Satellitendatenauswertung unterzogen, die eine Beobachtung, Verfolgung und Bewertung landwirtschaftlicher Tätigkeiten hinsichtlich korrekter Beantragung einschließlich Bestimmung der landwirtschaftlichen Fläche, der landwirtschaftlichen Tätigkeit und Bewirtschaftung einer Fläche und die darauf angebaute Kulturart beurteilt. Flächenbesichtigungen vor Ort sind nur in Ausnahmefällen erforderlich, um besonders verstoßgefährdete förderrechtliche Verpflichtungen, die weder durch Nachweise seitens der antragstellenden Person noch durch Satellitendaten oder georeferenzierte Fotos ausgewertet werden können, hinsichtlich ihrer Einhaltung zu überwachen. Weiter werden Vor-Ort-Kontrollen für die tierbezogenen Direktzahlungen (Gekoppelte Zahlungen für Mutterkühe sowie für Mutterschafe und -ziegen (gekoppelte Tierprämien)) und bestimmte FAKT II-Maßnahmen mit Tierbezug (z. B. FAKT II C3, G1, G2 – G7) durchgeführt und können jederzeit vorgenommen werden. Die Auswahl der im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen zu prüfenden tierbezogenen Anträge erfolgt überwiegend aufgrund einer Risikoanalyse. Ein weiterer Teil der zu prüfenden Anträge wird nach einem Zufallsverfahren ausgewählt.

Unabhängig vom angewendeten Kontrollsystem sind festgestellte Verstöße bzw. Versäumnisse gemäß den EU-Bestimmungen zu sanktionieren, **sofern die antragstellende Person nicht von der Möglichkeit Gebrauch macht, innerhalb der zulässigen Frist (30. September des Antragsjahres) die Antragsangaben entsprechend zu korrigieren.** Die ULB ist dabei berechtigt, Antragsangaben auch von sich aus zu korrigieren, sofern die antragstellende Person trotzdem noch die Möglichkeit hat, der Korrektur zu widersprechen. Für Feldbesichtigungen und Vor-Ort-Kontrollen gelten dabei abweichende Bestimmungen (vgl. nachfolgender Abschnitt 17.1.3.2).

Nachfolgend sind sowohl die Grundzüge der Änderungs- und Korrekturmöglichkeiten als auch der Sanktionsregeln aufgeführt. Weitergehende Einzelregelungen können den oben genannten Verordnungen bzw. den Förderrichtlinien zu den jeweiligen Maßnahmen entnommen werden.

17.1.3 Fristen zur Einreichung und Änderung des Antrags

17.1.3.1 Verspätete Einreichung des Gemeinsamen Antrags

Der Gemeinsame Antrag muss bis spätestens 15. Mai 2026 (Ende der Einreichungsfrist) elektronisch über FIONA eingereicht werden.

Wird der Gemeinsame Antrag in der Zeit vom 16. Mai 2026 bis zum 31. Mai 2026 eingereicht, werden die Zahlungen – außer im Fall höherer Gewalt und bestimmten außergewöhnlichen Umständen – für jeden enthaltenen Antrag je Kalendertag Verspätung um je 1 % gekürzt. Entsprechendes gilt für jeden einzelnen Antrag, den Sie nach Einreichung des Gemeinsamen Antrags nach dem 15. Mai nachmelden. Anträge, die bis zum 31. Mai 2026 eingehen, werden als verfristet abgelehnt.

Beachten Sie bitte bei den Maßnahmen Gekoppelte Einkommensstützung für Mutterschafe und -ziegen sowie für Mutterkühe (Tierprämie), UuU und PHW-Einzelantragsteller, **dass Anträge, die nach dem 15. Mai 2026 eingereicht werden, als verfristet abgelehnt werden. Abweichend davon gilt für Anträge von Pheromongemeinschaften im Rahmen der PHW, dass sie als verfristet abgelehnt werden, sofern sie nach dem 15. Juni 2026 eingereicht werden.**

Fristversäumnis aus Gründen höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände: Die Fälle von höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände sind eng begrenzt. Maßstab ist dabei nicht das eigene Empfinden einer „Härte“, sondern dass der Umstand außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegt. D. h. trotz aller aufgewendeten Sorgfalt muss es für die betroffene Person unmöglich gewesen sein, eine fristgerechte Antragstellung sicher zu stellen oder dies wäre nur durch unverhältnismäßige Maßnahmen möglich gewesen. Sobald die betroffene Person wieder in der Lage ist, den Gemeinsamen Antrag zu stellen, muss die Antragstellung innerhalb von 15 Werktagen elektronisch in FIONA nachgeholt werden und es müssen zugleich geeignete Nachweise (zum Beispiel ein ärztliches Attest), mit dem der Fall höherer Gewalt oder die außergewöhnlichen Umstände zweifelsfrei belegt werden können, vorgelegt werden, ansonsten ist der Antrag endgültig verfristet. Sofern die elektronische Einreichung der Nachweise über FIONA nicht möglich ist, kann die Einreichung ausnahmsweise schriftlich bei der zuständigen ULB erfolgen.

17.1.3.2 Änderung eines eingereichten Gemeinsamen Antrags

Bis spätestens 31. Mai ist eine Änderung bzw. Ergänzung eines eingereichten Gemeinsamen Antrags bzw. einzelner Anträge innerhalb des Gemeinsamen Antrags möglich. Die Mitteilung der Änderung/Ergänzung kann nur über eine erneute elektronische Einreichung über FIONA erfolgen (vgl. Kapitel 4).

Folgende Änderungen/Ergänzungen sind ohne Kürzungen der jeweiligen Zahlungen bis einschließlich 31. Mai 2026 möglich:

- Nachmeldung oder Anpassung einzelner landwirtschaftlich genutzter Schläge,
- Nachreichen bzw. Änderung von antragsbegründenden Unterlagen, Verträgen und Erklärungen,
- Nachmeldung bzw. Änderung von nicht antragsbegründenden Unterlagen, Verträgen oder Erklärungen, sofern dafür nicht abweichende Fristen vorgegeben sind.

Bei den tierbezogenen Maßnahmen der Direktzahlungen sind Nachmeldungen von Tieren nach dem 15. Mai 2026 nicht möglich.

Die **flächenbezogenen Maßnahmen** der Direktzahlungen und des ELER unterliegen dem Flächenüberwachungssystem AMS. **Deshalb sind Änderungen von Antragsangaben einschließlich ganzer oder teilweiser Rücknahme von Anträgen oder Teilen des Antrags oder Flächenänderungen fristgerecht gemeldeter Schläge auch nach dem 31. Mai noch jederzeit bis einschließlich 30. September 2026 sanktionsfrei möglich**, es sei denn, die zuständige ULB hat bereits auf einen im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle festgestellten Verstoß hingewiesen oder eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt. Die von der Vor-Ort-Kontrolle betroffenen Teile des Antrags können dann nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden. Die Anforderung von Nachweisen im Rahmen der Vor-Ort-Kontrolle wird dabei der Ankündigung einer Vor-Ort-Kontrolle gleichgesetzt. Wurden Verstöße im Rahmen der Verwaltungskontrolle festgestellt oder handelt es sich um Verstöße, die aus der Satellitendatenauswertung resultieren, so ist die Änderung bis einschließlich 30. September 2026 möglich.

Bei den tierbezogenen Maßnahmen der Direktzahlungen und des ELER werden die seitherigen Vor-Ort-Kontrollen fortgeführt. Bei den tierbezogenen Maßnahmen der Direktzahlungen sind Änderungen von Antragsangaben nur zulässig, wenn es sich um den Ersatz von aus natürlichen Umständen ausgeschiedenen Tieren handelt. Die zulässigen Änderungen und die ganze oder teilweise Rücknahme von Anträgen oder Antragsteilen sind jederzeit bis einschließlich 30. September 2026 sanktionsfrei möglich, es sei denn, die zuständige ULB hat bereits auf einen Verstoß im Gemeinsamen Antrag hingewiesen oder eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt bzw. durchgeführt. Die vom Verstoß betroffenen Teile des Antrags können dann nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden.

Bei den tierbezogenen Maßnahmen des ELER sind Änderungen einschließlich ganzer oder teilweiser Rücknahme von Anträgen oder Antragsteilen jederzeit bis einschließlich 30. September 2026 sanktionsfrei möglich, es sei denn, die zuständige ULB hat bereits auf einen Verstoß im Gemeinsamen Antrag hingewiesen oder eine Vor-Ort-Kontrolle angekündigt bzw. durchgeführt. Die vom Verstoß betroffenen Teile des Antrags können dann nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden.

Jede antragstellende Person ist verpflichtet, jede Veränderung bei der zuständigen ULB unverzüglich anzuzeigen, die dazu führt, dass die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse nicht mehr mit den Angaben im Gemeinsamen

Antrag übereinstimmen. In diesen Fällen ist eine Rücknahme auch nach dem 30. September noch möglich.

17.1.4 Sanktionen

17.1.4.1 Allgemeine Bestimmungen

Antragstellende erhalten keine Zahlungen, wenn feststeht, dass die Voraussetzungen für den Erhalt solcher Zahlungen nicht vorliegen oder dass sie die Voraussetzungen für den Erhalt solcher Zahlungen künstlich geschaffen haben. Eine künstliche geschaffene Voraussetzung liegt z. B. vor, wenn zu diesem Zweck nicht alle von der antragstellenden Person bewirtschafteten Flächen oder gehaltenen Tiere im Antrag angegeben werden oder wenn Betriebsteilungen einzig zu dem Zweck durchgeführt werden, um in den Genuss einer bestimmten Zahlung zu kommen. In diesen Fällen ist immer auch gleichzeitig der strafrechtliche Verdacht des Subventionsbetrugs gegeben.

Sofern nach der Antragstellung ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der antragstellenden Person eröffnet oder vom Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, hat die antragstellende Person dies der zuständigen ULB unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Alle Anträge der im Gemeinsamen Antrag beantragten Maßnahmen werden abgelehnt, wenn die antragstellende Person oder deren Vertretung die Durchführung einer Kontrolle verhindert (§ 15 GAPInVeKoSG). Dies gilt insbesondere bei der Beantragung von Zahlungen mit Tierbezug (§ 42 Absatz 2 GAPInVeKoSV). Anträge oder Antragsteile können außerdem abgelehnt werden, wenn die antragstellende Person angeforderte Nachweise nicht oder nicht auf dem vorgegebenen Kommunikationsweg vorlegt oder die Mitwirkung zum Nachweis der Einhaltung von Fördervoraussetzungen verweigert (§ 44 Absatz 1 GAPInVeKoSV).

17.1.4.2 Flächenangaben und -sanktionen

Es müssen alle **landwirtschaftlichen Flächen ihres Unternehmens im FLV aufgeführt sein**. Diese Vorgabe ist unabhängig davon, ob für die jeweilige Fläche eine Förderung beantragt wird. Dies gilt auch, wenn Sie lediglich einen Antrag z. B. im Rahmen des FAKT II-Förderprogramms stellen. Halten Sie diese Verpflichtung im jeweiligen Jahr nicht ein, erfolgen je nach Schwere des Verstoßes Kürzungen der EU-Direktzahlungen und sonstigen Fördermaßnahmen mit finanzieller Beteiligung der EU des jeweiligen Jahres.

Untererklärungen (weniger Fläche angemeldet als festgestellt):

Wird nach allen Kontrollen und nach Ende des Änderungszeitraums festgestellt, dass in einer Kulturgruppe bzw. einem Nutzungs- oder Maßnahmenblock (dies sind z. B. Flächen für Zwecke der EGS oder Brachebegrünungsflächen FAKT II) die angemeldete Fläche **kleiner** als die tatsächlich ermittelte Fläche ist, so wird bei der Berechnung der Zahlung nur die angemeldete Fläche berücksichtigt.

Übererklärungen (mehr Fläche angemeldet als festgestellt):

Wird nach allen Kontrollen und nach Ende des Änderungszeitraums festgestellt, dass in einer Kulturgruppe bzw.

einem Nutzungs- oder Maßnahmenblock die angemeldete Fläche **größer** als die tatsächlich ermittelte Fläche ist, so wird bei der Berechnung der Zahlung die bei der Kontrolle tatsächlich ermittelte Fläche zugrunde gelegt.

Ferner sind folgende Sanktionen in Form einer Flächenkürzung vorgesehen:

Für flächenbezogene Direktzahlungen (EGS, UES, Einkommensstützung für Junglandwirte, ÖR) und flächenbezogene ELER-Maßnahmen (AZL, LPR-A-Verpflichtungen, FAKT II)

Beträgt die Differenz zwischen angemeldeter und ermittelter Fläche je Direktzahlung, Maßnahme oder Kulturgruppe

- bis zu 3 % der ermittelten Fläche und max. 2 ha: keine Kürzung der ermittelten Fläche;
- über 3 % oder über 2 ha und bis 20 % der ermittelten Fläche: Kürzung der ermittelten Fläche in Höhe der festgestellten Differenz,
- über 20 % der ermittelten Fläche: es erfolgt keine Zahlung.

Bei den Direktzahlungen wird keine Sanktion angewendet, wenn die festgestellte Abweichung je Kulturgruppe/Maßnahmenblock weniger als 25 Euro bzw. weniger als 0,1 ha bei den Öko-Regelungen ÖR1b, c und d beträgt. Bei Direktzahlungen mit abgestuften Einheitsbeträgen beginnt die Kürzung in der Gruppe mit dem höchsten Einheitsbetrag (UES, Öko-Regelungen ÖR1a, ÖR1d).

Bei AZL, LPR-A-Verpflichtungen und FAKT II wird die ermittelte Fläche mit der angemeldeten Fläche gleichgesetzt, wenn die festgestellte Abweichung 0,1 ha oder weniger und nicht mehr als 20 % der ermittelten Fläche einer Kulturgruppe beträgt. Abweichend davon wird bei Kulturgruppen mit einzelflächenbezogener Verpflichtung (z. B. bestimmten FAKT II-Maßnahmen; LPR-A-Verpflichtungen) die ermittelte Fläche mit der angemeldeten Fläche gleichgesetzt, wenn die Abweichung zwischen der ermittelten Fläche und der angemeldeten Fläche der Kulturgruppe 0,02 ha oder weniger und nicht mehr als 20 % der ermittelten Fläche der Kulturgruppe beträgt.

Soweit die Abweichung bereits in vergangenen Förderjahren vorgelegen hat, erfolgt rückwirkend - auch für vorangegangene Jahre - eine entsprechende Sanktion nach der im jeweiligen Jahr geltenden Regel.

17.1.4.3 Tierangaben und -sanktionen

- **Untererklärungen** (weniger Tiere angemeldet als festgestellt):
Wird bei einer Kontrolle festgestellt, dass in einer Tiergruppe oder Teilmaßnahme die angemeldete Tierzahl kleiner als die tatsächliche festgestellte Tierzahl ist, so wird bei der Berechnung der Zahlung nur die angemeldete Tierzahl berücksichtigt.
- **Übererklärungen** (mehr Tiere angemeldet als festgestellt):
Ergibt die Kontrolle bei der Tiergruppe eine geringere Tierzahl als angemeldet, so wird die tatsächlich festgestellte Tierzahl der Berechnung der Zahlung zugrunde gelegt.

Ferner sind folgende Sanktionen in Form einer Kürzung der ermittelten Tierzahl vorgesehen:

Für tierbezogene Direktzahlungen (Gekoppelte Einkommensstützung für Mutterkühe, Mutterschafe und -ziegen) und die tierbezogenen Maßnahmen des FAKT II beträgt die Differenz zwischen angemeldeter und ermittelter Tierzahl

- bis zu 3 % der ermittelten Tierzahl und max. 3 Tiere: keine Kürzung der ermittelten Tierzahl für die Tiergruppe;
- über 3 % oder mehr als 3 Tiere und bis 20 % der ermittelten Tierzahl: Kürzung der ermittelten Tierzahl in Höhe der festgestellten Differenz für die Tiergruppe;
- über 20 % und bis zu 30% der ermittelten Tierzahl: Kürzung der ermittelten Tierzahl um das Doppelte der festgestellten Differenz für die Tiergruppe;
- über 30 % der ermittelten Fläche: keine Zahlung in der betreffende Tiergruppe.

17.1.4.4 Kürzungen bei Nichterfüllung oder teilweiser Erfüllung von Verpflichtungen bei flächen- und tierbezogenen Maßnahmen des ELER

Werden mit der Beihilfegewährung verbundene Verpflichtungen, ausgenommen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der angemeldeten Fläche bzw. der angemeldeten Zahl von Tieren, nicht erfüllt, so wird die beantragte Beihilfe auf der Grundlage von Schwere, Ausmaß, Dauer und Häufigkeit des festgestellten Verstoßes gekürzt oder verweigert.

Bei mehrjährigen Verpflichtungen werden die Kürzungen ggf. auch auf bereits in den Vorjahren ausbezahlte Zahlungen ausgeweitet. Werden mit der Beihilfegewährung verbundene Fördervoraussetzungen nicht erfüllt, so wird die beantragte Beihilfe verweigert.

17.1.4.5 Nichteinhaltung des Verpflichtungsumfangs bei FAKT II und LPR-A

Eine Kündigung oder sonstige Nichteinhaltung eines Verpflichtungsumfangs im Verpflichtungszeitraum bei Maßnahmen des FAKT II und der LPR-A kann zu Kürzungen und/oder Rückforderungen der für die betroffenen Flächen, Tiere oder Bäume bereits gewährten Zuwendung – vorbehaltlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (evtl. Ausnahmeregelungen, höhere Gewalt und außergewöhnliche Umstände, Betriebsaufgaben u. ä.) – führen. **Dies gilt auch, wenn innerhalb des Verpflichtungszeitraumes für die betreffende Maßnahme kein Antrag gestellt wird.**

17.1.4.6 Sanktionen bei Verstößen gegen die Verpflichtungen der Konditionalität

Das Sanktionssystem bei Verstößen gegen die Verpflichtungen der Konditionalität ist in Kapitel 18 und ausführlich in der „Informationsbroschüre über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei der Konditionalität 2026“ dargestellt.

17.1.4.7 Sanktionen bei Verstößen gegen die Verpflichtungen der sozialen Konditionalität

Das Sanktionssystem bei Verstößen gegen die Verpflichtungen der sozialen Konditionalität ist in Kapitel 19 und ausführlich in der „Informationsbrochure über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei der sozialen Konditionalität im Jahr 2026“ dargestellt.

17.2. Sanktionen bei der UuU

Die Gewährung von Zahlungen für die UuU ist an die Einhaltung von Vorschriften der anderweitigen Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross Compliance) geknüpft, sofern die Zahlungen bis zum 31.12.2024 erfolgten und diese Förderung bis zum Antragsjahr 2023 beantragt wurde. Gemäß den Bestimmungen in Art. 104 der Verordnung (EU) 2021/2116 müssen diese Begünstigten die Cross Compliance-Regelungen in den drei auf die Auszahlung der Förderung der Umstrukturierung folgenden Kalenderjahren – ab dem 1. Januar – einhalten. Um die Überprüfung der Cross Compliance-Verpflichtungen durchführen zu können, sind Sie verpflichtet, innerhalb dieses o.g. Zeitraums den Gemeinsamen Antrag mit allen Angaben zu Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb jährlich zu stellen.

17.2.1 Flächenangaben und -sanktionen

Es sind alle landwirtschaftlichen Flächen im FLV anzugeben, unabhängig davon, ob für die jeweilige Fläche Beihilfen beantragt wurde. Wird diese Verpflichtung nicht

17.1.4.8 Absehen von Sanktionen

Von Sanktionen kann abgesehen werden, wenn die antragstellende Person die zuständige ULB schriftlich darüber informiert hat, dass der Antrag fehlerhaft ist oder seit Einreichung fehlerhaft geworden ist. Dies findet jedoch keine Anwendung, wenn die antragstellende Person bereits über eine anstehende Vor-Ort-Kontrolle unterrichtet oder über einen Verstoß unterrichtet wurde.

eingehalten, erfolgen je nach Schwere des Verstoßes Kürzungen der EU-Direktzahlungen und sonstigen Fördermaßnahmen.

17.2.2 Sanktionen bei Nichterfüllung oder teilweiser Erfüllung von Auflagen

Werden mit der Beihilfegewährung verbundene Verpflichtungen nicht erfüllt, so wird die beantragte Beihilfe auf Grundlage von Schwere, Ausmaß und Dauer des festgestellten Verstoßes sanktioniert oder verweigert. Von Sanktionen kann abgesehen werden, wenn Sie die ULB schriftlich darüber informiert haben, dass der Antrag fehlerhaft ist oder seit Einreichung fehlerhaft geworden ist. Dies findet jedoch keine Anwendung, wenn Sie von einer anstehenden Vor-Ort-Kontrolle Kenntnis erlangt haben oder bereits über Unregelmäßigkeiten im Antrag unterrichtet waren.

Weitergehende Informationen zu den einzuhaltenden Verpflichtungen sowie Sanktionen haben die betroffenen Personen bereits im Rahmen des Vorverfahrens für die Maßnahmen zur UuU erhalten.

18. Konditionalität (Direktzahlungen und Fördermaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER))

– FAKT II / LPR-A / AZL / UZW

Gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 ist die Gewährung der Direktzahlungen (siehe Kapitel 5) und Ausgleichsleistungen im Rahmen der AZL, des FAKT II, der LPR-A und der UZW an die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Klima und Umwelt, einschließlich Wasser, Böden und biologische Vielfalt von Ökosystemen, öffentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit sowie Tierwohl (Konditionalität) geknüpft. Verstöße gegen diese Vorschriften führen zu einer Kürzung der Ausgleichszahlungen.

Die Regelungen der Konditionalität umfassen:

- neun Standards zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ),
- 11 Regelungen zu den Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB); diese Fachrechts-Regelungen bestehen auch unabhängig von der Konditionalität.

Die Grundanforderungen an die Betriebsführung umfassen die Bereiche Klima, Umwelt und guter landwirtschaftlicher Zustand der Flächen (Wasser, Nitrat, FFH und Vogelschutz), öffentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit

(Pflanzenschutz sowie Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit) und Tierwohl (Schutz von Kälbern, Schutz von Schweinen und Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere). Werden die Verpflichtungen nach der Konditionalität nicht eingehalten, sind die in den Verordnungen (EU) 2021/2116 und (EU) 2022/1172 sowie im GAPKondG und der GAPKondV genannten Sanktionen anzuwenden. Betriebe mit maximal 10 ha landwirtschaftlicher Fläche sind von den Kontrollen und Sanktionen der Konditionalität ausgenommen.

Bei einem oder mehreren fahrlässigen Verstößen gegen die anderweitigen Verpflichtungen werden die Direktzahlungen sowie die Zahlungen im Rahmen von flächen- und tierbezogenen Fördermaßnahmen des ländlichen Raums um bis zu 10 % und im Falle der Wiederholung um bis zu 20 % gekürzt.

Bei Vorsatz kann die Kürzung bis zu 100 % betragen.

Alle für die Konditionalität relevanten Anträge des Gemeinsamen Antrags werden abgelehnt, wenn die Betriebsleitung oder vertretungsberechtigte Personen oder Organe,

Arbeitnehmer oder sonstige im Betrieb mitarbeitende Personen die Durchführung einer Kontrolle verhindert (§ 17 GAPKondG).

Die ausführliche Darstellung des Sanktionssystems für die Konditionalität sowie die im Rahmen der

Konditionalität im Einzelnen einzuhaltenden Verpflichtungen entnehmen Sie bitte der „Informationsbroschüre über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei der Konditionalität 2026“.

19. Soziale Konditionalität (Direktzahlungen und Fördermaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER))

– FAKT II / LPR-A / AZL / UZW

Gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 ist die Gewährung von Agrarzahungen seit dem Antragsjahr 2025 auch an die Einhaltung von Vorschriften im Hinblick auf bestimmte Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen oder Arbeitgeberverpflichtungen geknüpft. Diese Verknüpfung wird als „soziale Konditionalität“ bezeichnet.

Die Regelungen der sozialen Konditionalität umfassen Bestimmungen in Umsetzung:

- der Richtlinie (EU) 2019/1152 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen,
- der Richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer und
- der Richtlinie 2009/104/EG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch die Arbeitnehmer.

Werden die Verpflichtungen nach der sozialen Konditionalität nicht eingehalten finden die in den Verordnungen (EU)

2021/2115 und 2021/2116 sowie im GAP-KondG und der GAPKondV genannten Sanktionen Anwendung.

Bei einem oder mehreren fahrlässigen Verstößen gegen die Verpflichtungen der sozialen Konditionalität werden die Direktzahlungen sowie die Zahlungen im Rahmen von flächen- und tierbezogenen Fördermaßnahmen des ländlichen Raums um bis zu 10 % gekürzt.

Bei einem vorsätzlichen Verstoß beträgt die Kürzung mindestens 15 % des Gesamtbetrags der Zahlungen. In besonders schwerwiegenden Fällen kann auch ein Ausschluss von den Zahlungen beschlossen werden.

Die ausführliche Darstellung des Sanktionssystems für die soziale Konditionalität sowie die im Rahmen der sozialen Konditionalität im Einzelnen einzuhaltenden Verpflichtungen entnehmen Sie bitte der „Informationsbroschüre über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei der sozialen Konditionalität im Jahr 2026“.

Anhang

FÜR DIREKTZAHLUNGEN IN BETRACHT KOMMENDE HANFSORTEN*

*Für die Direktzahlungen kommen nur die Hanfsorten in Betracht, die am 15. März des Jahres, für das die Zahlung gewährt wird, im Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten aufgeführt sind und gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2002/53/EG veröffentlicht werden.

Code	Sorte
118	Agrovalus
119	Anka
84	AMX
94	Arizona Dream
2	Armanca
95	Asso
59	Austa SK
96	Auto Power 1
64	Balaton
78	Bialobrzeskie
4	Cannakomp
5	Carma
97	Carmagnola
6	Carmaleonte
120	Carmanova
98	CFX-2
7	Chamaeleon
8	Codimono
99	CRS-1
9	CS
10	Dacia Secuieni
12	Delta-405
11	Delta-Ilosa
15	Dioica 88
100	Djumbo 20
60	Earlina 8 FC
16	Eletta Campana
101	Enectaliana
85	Enectarol
17	Epsilon 68
83	Estica
18	Fedora 17
102	Felice
19	Felina 32
103	Felina 34
114	Felsinea
115	Fenojoy
116	Fenoqueen
20	Ferimon
121	Fia
21	Fibranova

Code	Sorte
22	Fibrante
104	Fibrimon 56
23	Fibrol
24	Fibror 79
25	Finola
105	Finola 2
79	Fiona
122	Fortuna
86	Fukal
26	Futura 75
66	Futura 83
61	Glecia
62	Gliana
27	Glyana
71	Helena
28	Henola
29	Ivory
123	Katani
30	KC Bonusz
31	KC Dora
32	KC Virtus
33	KC Zuzana
63	KCA Borana
34	Kompolti
35	Kompolti hibrid TC
36	Lipko
80	Loja
37	Lovrin 110
81	Mara 21
38	Marcello
117	Marideea
72	Marina
39	Markant
73	Matrix
70	MGC 1013
87	Midwest
74	Mietko
106	Mona 16
40	Monoica
107	Morning Glory
82	Muka 76

Code	Sorte
108	Nashinoide 15
109	Nordria 3
88	Northwest
89	OGK
75	Olivia
67	Orion 33
110	Ostara 9
90	Pain killer
41	Rajan
124	Rak
42	Ratza
111	Rodnik
43	Santhica 23
44	Santhica 27
45	Santhica 70
125	Saaroinen
126	Sanziana
46	Secuieni Jubileu
47	Silvana
76	Sofia
91	Stara Prekmurska
92	Strawberry H
93	Strawberry K
48	Succesiv
127	Sylvici 26
69	Teodora
50	Tiborszallasi
51	Tisza
112	Troyanka I
52	Tygra
53	Uniko B
54	Uso-31
128	Vega
55	Villanova
113	Western Cherry
56	Wielkopolskie
57	Wojko
58	Zenit

Quelle: Sortenliste der BLE, Stand 30.
Januar 2026

